

34 위 글에서 답을 구할 수 있는 질문이 아닌 것은?

- ① 실종 신고는 취소할 수 있는가?
- ② 공시 최고 절차의 기간은 얼마인가?
- ③ 부재자와 실종자의 차이는 무엇인가?
- ④ 검사를 청구권자에 포함시킨 이유는 무엇인가?
- ⑤ 실종 신고를 통해 보호하려는 실종자의 권리는 무엇인가?

35 위 글을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

→ 보기 ←

해외 출장 중인 길동이 탑승한 항공기가 ○○국의 숲 속에 추락하여 길동은 행방불명이 되었고, 그의 아내가 실종 신고를 청구하여 길동에게 실종 신고가 내려졌다. 그래서 길동 소유의 토지는 아내에게 상속이 되었는데, 그 후 길동이 뜻밖에 살아 돌아왔다.

- ① 길동의 사례는 ‘특별 실종’에 해당하는 것으로 볼 수 있군.
- ② 길동은 실종 신고 후 1년이 지난 때 사망한 것으로 취급되겠군.
- ③ 길동의 아내는 실종 신고에 의해 권리를 얻는 ‘이해관계인’이로군.
- ④ 실종 신고의 취소가 있기 전까지 길동은 ‘실종자’로 다루어지겠군.
- ⑤ 실종 신고가 취소되면 길동은 원칙적으로 토지의 소유권을 회복하겠군.

36 ㉠과 ㉡에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉠과 ㉡은 모두 개인의 권리를 배제하고 사회 전체의 이익을 중시한 것이다.
- ② ㉠은 사법적(私法的) 법률관계에서 기간의 중요성을 강조하려는 것이다.
- ③ ㉠에는 사람은 누구나 살아있는 동안 평등한 대우를 받아야 한다는 생각이 담겨 있다.
- ④ ㉡은 ㉠으로 인해 불이익을 받을 사람들을 보호하기 위한 예외에 해당한다.
- ⑤ ㉡은 실종자의 잘못으로 인해 타인에게 손해가 발생하는 것을 막기 위한 것이다.